

AHMAD SAIPULDIN BIN MAKKAH

lwn

WAN JURIA EMEIH BINTI WAHED

[Mahkamah Rayuan Syariah Syariah Negeri Selangor Di Shah Alam, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 7hb Julai 2020

Kes Semakan No.: 10000-003-0139-2019

Peguam Pemohon:

Encik Fakhrul Azman bin Abu Hasan dari Tetuan Azaine & Fakhrul

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Semakan kes ini adalah atas permohonan dari Ahmad Saipuldin Bin Makkah merupakan Responden kes di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dalam kes Mal No. 10200-038-0286-2019. Pemohon dalam Afidavit permohonannya bertarikh 3hb Disember 2019 memohon supaya Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor menyemak terhadap perintah/penghakiman

Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan Perintah Hak Jagaan Sementara Anak-anak bertarikh 4hb November 2019 dalam kes Mal No. 10200-038-0286-2019 tersebut. Pemohon menyatakan bahawa telah berlaku kesilapan yang nyata atau pun material menyalahi prinsip dan undang-undang di dalam perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tersebut iaitu;

- a) Yang Arif Hakim telah tidak mengekalkan *status quo* penjaga terhadap hak jagaan interim tersebut; dan
- b) Yang Arif Hakim tidak memberikan hak kepada anak-anak untuk memilih siapakah penjaga mereka sedangkan anak-anak sudah pun berusia lebih dari 11 tahun.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[2] Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah demi kepentingan keadilan, kami merujuk kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang telah memberikan panduan menentukan sesuatu kes itu boleh disemak atau sebaliknya. Antara panduan yang diberikan ialah:

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[3] Berdasarkan statut dan penghakiman-penghakiman terdahulu, maka Kami mendapati terdapat beberapa prinsip yang perlu dipatuhi bagi membolehkan sesuatu semakan iaitu;

- i) Jika kes itu boleh dirayu, maka pihak-pihak hendaklah menggunakan hak mereka untuk merayu. Oleh itu pihak-pihak tidak boleh membuat permohonan semakan terhadap kes tersebut; dan
- ii) Telah berlaku kesilapan yang nyata dalam proses membuat keputusan tersebut dan ianya menjejaskan keadilan; atau
- iii) Keputusan/perintah itu jelas menyalahi dan/atau berlawanan dengan Undang-Undang, Prinsip-prinsip undang-undang yang telah mantap atau Nas-Nas Syarak yang qatie.

[4] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenalpasti samada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak, maka Kami telah memanggil dan menyemak fail/rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes Mal No. 10200-038-0286-2019 (Tuntutan Hak Jagaan Sementara Anak).

[5] Berdasarkan semakan dan penelitian kami terhadap rekod prosiding tersebut, kami menemui dapatan-dapatan seperti berikut;

- a) Pemohon dan Responden kes yang disemak ini telah berkahwin pada 15hb Disember 2002 di Masjid Kampung Jawa, Shah Alam, Selangor. Hasil perkahwinan tersebut telah mendapat dua (2) orang anak iaitu

- Aidid Zikry bin Ahmad Saifuldin dan Audrina Adelyn Sofea binti Ahmad Saifuldin yang kini masing-masing berusia 16 dan 13 tahun;
- b) Pemohon dan Responden telah bercerai dengan talak satu (1) pada 3hb Disember 2018 di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor;
 - c) Sejak selepas perkahwinan, hasil persetujuan pihak-pihak, anak kedua Audrina Adelyn Sofea binti Ahmad Saifuldin tinggal dan dijaga oleh Pemohon, manakala anak pertama Aidid Zikry bin Ahmad Saifuldin bersekolah dan tinggal di Asrama MRSM Batu Pahat, Johor. Disebabkan Pemohon sering bertugas di luar kawasan, Responden telah setuju dan berjanji untuk menjaga, menghantar dan mengambil anak kedua ke sekolah sekiranya Pemohon bertugas di luar kawasan;
 - d) Responden kemudiannya telah berkahwin lain di Masjid al-Khalil Woodville North, South Australia, Australia pada 23hb Mac 2019;
 - e) Pada 24hb Mei 2019, Responden telah memfailkan Permohonan Hak Jagaan Sementara Anak-anak bersama Afidavit Permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Negeri Selangor di Shah Alam. Responden dalam Afidavit Permohonannya menyatakan antara lainnya;
 - i) Pemohon telah memindahkan anak kedua Audrina Adelyn Sofea binti Ahmad Saifuldin dari rumah di Cyberjaya ke rumah nenek (ibu Pemohon) di Batu Pahat, Johor tanpa berbincang dengan Responden terlebih dahulu; dan
 - ii) Tindakan Pemohon tersebut telah menyukarkan atau menafikan hak Responden untuk melawat anak kedua tersebut;
 - f) Pemohon pula dalam Afidavit Jawapannya, antara lainnya menyatakan;

- i) Pemohon terpaksa memindahkan tempat tinggal dan persekolahan anak kedua Audrina Adelyn Sofea binti Ahmad Saifuldin kerana mendapat tahu dari ibu Responden yang menyatakan bahawa Responden pergi ke Australia untuk berkahwin dan bercadang tinggal sementara serta mencari peluang pekerjaan di sana;
- ii) Tindakan Responden tersebut yang tanpa memaklumkan sendiri dan berbincang dengan Pemohon telah menyebabkan Pemohon bimbang dengan persekolahan dan penjagaan anak kedua jika sekiranya Pemohon bertugas diluar kawasan. Ini kerana, mengikut janji Responden terhadap Pemohon, Responden telah setuju dan berjanji untuk menjaga, menghantar dan mengambil anak kedua ke sekolah sekiranya Pemohon bertugas di luar kawasan;
- iii) Pemohon kemudiannya telah berbincang dengan anak kedua tersebut dan menyatakan cadangan untuk memindahkan persekolahan anak kedua itu ke Pulau Indah, Pelabuhan Kelang, Selangor (rumah ibu Responden) atau ke Batu Pahat, Johor (Rumah ibu Pemohon). Anak kedua tersebut telah memilih untuk berpindah sekolah dan tinggal di Batu Pahat, Johor; dan
- iv) Tindakan Pemohon memindahkan persekolahan anak kedua tersebut ke Batu Pahat, Johor adalah kerana demi menjaga persekolahan anak tersebut dan kebajikan dan keselamatannya terpelihara ketika Pemohon bertugas luar kawasan.

g) Pada 4hb November 2019, setelah meneliti Notis Permohonan Responden, Afidavit dan Hujahan Bertulis Pihak-pihak, dengan kehadiran pihak-pihak peguam, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan Perintah yang antara lainnya seperti berikut;

- i) Hak jagaan sementara anak kedua bernama Audrina Adelyn Sofea binti Ahmad Saifuldin diberikan kepada Responden sebagai ibu kandung anak tersebut; dan
- ii) Pemohon diberikan hak lawatan dan bermalam ke atas anak tersebut pada minggu kedua dan minggu keempat pada setiap bulan dengan mengambil anak tersebut di kediaman Responden bermula jam 8.00 malam hari Jumaat dan memulangkan anak tersebut kepada Responden sebelum atau pada jam 6.00 petang hari Ahad.

[6] Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Alasan Ringkas Penghakimannya berkenaan Hak Jagaan Sementara anak kedua Audrina Adelyn Sofea binti Ahmad Saifuldin diberikan kepada Responden antara lainnya menyatakan;

- a) Pemohon telah bertindak memindahkan persekolahan anak tersebut tanpa pengetahuan dan berbincang dengan Responden terlebih dahulu;
- b) Tindakan Pemohon itu telah menyukarkan Responden untuk melawat anak kedua tersebut serta haknya untuk menjalankan pengawasan terhalang; dan
- c) Bagi mengekalkan prinsip *status quo* hak jagaan berdasarkan tempat anak tersebut dibesarkan dan tinggal selama ini dengan merujuk kepada kes *Nooranita bin Kamaruddin lwn. Faeiz Yeop Ahmad*.

[7] Berdasarkan Afidavit Permohonan Semakan Pemohon, dan penelitian kami berkali-kali terhadap Rekod Prosiding Kes dan Alasan Penghakiman Hakim Bicara kami berpendapat penghakiman, kami berpendapat perintah Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang memerintahkan;

- i) Hak jagaan sementara anak kedua bernama Audrina Adelyn Sofea binti Ahmad Saifuldin diberikan kepada Responden sebagai ibu kandung anak tersebut; dan
- ii) Pemohon diberikan hak lawatan dan bermalam ke atas anak tersebut pada minggu kedua dan minggu keempat pada setiap bulan dengan mengambil anak tersebut di kediaman Responden bermula jam 8.00 malam hari Jumaat dan memulangkan anak tersebut kepada Responden sebelum atau pada jam 6.00 petang hari Ahad.

Adalah bersalahan dengan prinsip undang-undang bagi pengekalan status quo hak jagaan kanak-kanak.

[8] Berdasarkan dan merujuk kepada kes *Nooranita bin Kamaruddin lwn. Faeiz Yeop Ahmad*, status quo hak jagaan kanak-kanak ditentukan dengan **siapa** kanak-kanak itu tinggal atau dijaga dan bukannya **tempat** dimana kanak-kanak itu dijaga.

[9] Kami mendapati, keputusan Yang Arif Hakim Bicara yang memerintahkan hak jagaan sementara anak kedua bernama Audrina Adelyn Sofea binti Ahmad Saifuldin diberikan kepada Responden dengan alasan untuk mengekalkan *status quo* hak jagaan adalah secara jelas dan nyata bersalahan dengan prinsip undang-

undang kerana fakta secara jelas menyatakan bahawa anak tersebut tinggal dengan Pemohon sejak 3hb Disember 2018 (pihak-pihak bercerai).

[10] Oleh yang demikian, oleh kerana keputusan tersebut adalah telah bersalahan secara nyata dan material dari segi prinsipnya undang-undangnya maka ianya telah mewajarkan campur tangan dari kami. Dengan itu, keputusan/perintah yang diputuskan oleh hakim bicara,

- i) Hak jagaan sementara anak kedua bernama Audrina Adelyn Sofea binti Ahmad Saifuldin diberikan kepada Responden sebagai ibu kandung anak tersebut; dan
- ii) Pemohon diberikan hak lawatan dan bermalam ke atas anak tersebut pada minggu kedua dan minggu keempat pada setiap bulan dengan mengambil anak tersebut di kediaman Responden bermula jam 8.00 malam hari Jumaat dan memulangkan anak tersebut kepada Responden sebelum atau pada jam 6.00 petang hari Ahad,

perlu dipinda supaya ianya bertepatan dengan prinsip undang-undang berkaitan pemakaian *status quo* hak jagaan yang telah pun mantap.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Affidavit Pemohon dan setelah menyemak rekod kes Mal No. 10200-038-0286-2019, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan seperti yang berikut:-

- [1] Permohonan Semakan Pemohon diterima;
- [2] Hak jagaan sementara anak kedua bernama Audrina Adelyn Sofea binti Ahmad Saifuldin diberikan kepada Pemohon;
- [3] Responden diberikan hak lawatan dan bermalam ke atas anak tersebut pada minggu kedua dan minggu keempat pada setiap bulan dengan mengambil anak tersebut di kediaman Pemohon bermula jam 8.00 malam hari Jumaat dan memulangkan anak tersebut kepada Pemohon sebelum atau pada jam 6.00 petang hari Ahad;
- [4] Pemohon diperintahkan supaya mengambil kembali anak tersebut untuk tinggal bersama pemohon di Cyberjaya dengan serta merta; dan
- [5] Responden diberikan hak untuk lawatan dan bermalam, menghantar dan mengambil anak tersebut ke sekolah sekiranya Pemohon bertugas di luar kawasan.

Ditandatangani oleh:-



1. **Y.A.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

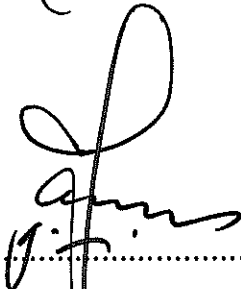
Dipersetujui oleh:-



2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Tarikh: